回民区内蒙古***房地产有限公司“9·12”一般其他伤害死亡事故调查报告

回民区政府事故调查组

2023年11月9日

目 录

一、报告开篇和事故性质认定 - 1 -

二、事故基本概况 - 2 -

（一）事故发生单位及相关单位概况 - 2 -

1.建设单位：呼和浩特市***房地产开发有限公司 - 2 -

2.施工单位：内蒙古****建筑安装有限公司 - 2 -

3.监理单位：内蒙古***工程咨询监理有限责任公司 - 3 -

4.行业监管单位：回民区住房和城乡建设局 - 4 -

（二）事故发生单位安全管理情况 - 7 -

（三）事故发生经过 - 8 -

（四）事故现场情况 - 8 -

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 - 8 -

三、事故应急处置及评估情况 - 8 -

（一）事故信息接报及响应情况 - 8 -

（二）事故现场应急处置情况 - 9 -

（三）医疗救治和善后情况 - 9 -

四、事故原因分析 - 9 -

（一）直接原因分析 - 9 -

（二）间接原因分析 - 9 -

五、有关责任单位存在的主要问题 - 10 -

（一）事故单位 - 10 -

（二）有关监管部门 - 11 -

（三）地方党委政府 - 11 -

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 - 11 -

（一）对有关责任人员的处理建议 - 12 -

（二）对有关责任单位的处理建议 - 14 -

七、事故整改和防范措施 - 15 -

（一）深入开展安全生产大检查 - 15 -

（二）落实企业安全生产主体责任 - 16 -

（三）牢固树立安全责任意识..... - 17 -

回民区内蒙古***房地产有限公司“9·12”一般其他伤害死亡事故调查报告

一、报告开篇和事故性质认定

2023年9月12日，内蒙古****建筑安装有限公司承揽桃源水榭住宅楼施工过程中，发生一起一般其他伤害生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失1267807元。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家有关法律法规的相关规定，经呼和浩特市回民区人民政府批准，于2023年9月15日成立由呼和浩特市回民区应急管理局（以下简称区应急局）牵头，呼和浩特市回民区纪委监委、呼和浩特市回民区住房和城乡建设局、呼和浩特市公安局回民区分局（以下简称区公安分局）、呼和浩特市回民区总工会、呼和浩特市回民区钢铁路街道办事处（以下简称区钢铁路街道办）组成的内蒙古***房地产有限公司“9·12”一般其他伤害死亡事故调查组（以下简称事故调查组），组长由区应急局局长安宇担任，副组长由区应急局副局长菅文博担任，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”（事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证等方式，查明了事

故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，内蒙古***房地产有限公司“9·12”一般其他伤害死亡事故是一起因施工作业人员违反操作规程（未正确佩戴安全帽），施工作业人员未进行安全教育培训，施工单位、监理单位未进行有效的监督检查施工现场安全生产工作（未发现施工人员违章作业），及时消除安全事故隐患，造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本概况

（一）事故发生单位及相关单位概况

事故发生工程名称为回民区桃源水榭二期二区 3＃住宅楼，工程地点位于回民区孔家营村，建筑面积：34980 ㎡，结构类型：剪力墙结构，地下二层，地上三十二层，共计 326 户。建设单位为内蒙古恒盛基房地产发开有限公司，施工单位为内蒙古****建筑安装有限公司，监理单位为内蒙古***工程咨询监理有限责任公司，安全监督单位为呼和浩特市住房和城乡建设局。

1.建设单位：呼和浩特市***房地产开发有限公司

2023 年 1 月 13 日签发的营业执照信息为：内蒙古***地产开发有限公司；统一社会信用代码：9**********R;类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：刘某某；注册资本：壹亿元（人民币元）；成立日期：2003 年 1 月 22 日；住

所：内蒙古呼和浩特市回民区；经营范围：房地产开发（凭资质证书经营）。

2.施工单位：内蒙古****建筑安装有限公司

2019年3月19日签发的营业执照信息为：内蒙古****建筑安装有限公司；统一社会信用代码：9**********F；注册资本：伍仟陆佰万（人民币元）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：1999年02月08日；法定代表人：张某某；营业期限：自1999年02月08日至2049年02月08日；经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：房屋建筑工程施工总承包；混凝土预制构件专业承包；室内装饰施工；保洁维护；土地平整；市政公用工程施工总承包（以上项目凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：呼和浩特市回民区。

3.监理单位：内蒙古***工程咨询监理有限责任公司

2021年11月26日签发的营业执照信息为：内蒙古***工程咨询监理有限责任公司；统一社会信用代码：9**********T；注册资本：伍仟万（人民币元）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2001年04月20日；法定代表人：孟某；住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区；经营范围：房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；化工石油工程监理；水利水电工程监理；电力工程监理；机电安装工程监理；人防工程监理；矿山工程监理；信息系统工程监理；电力

设计；市政设计；建筑设计；工程造价咨询；工程招标代理；政府采购服务；工程咨询；建设项目环境影响评价；房地产评估；建设工程检测实验；工程质量鉴定；工程造价鉴定；教育信息咨询服务；企业管理咨询服务；市场营销策划服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.行业监管单位：呼和浩特市回民区住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和自治区党委、市委、区委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和呼和浩特市关于住房、城乡建设的方针政策和法律法规，拟订全区城乡建设行业管理、房屋征收管理、市政公用事业管理、住房保障、物业管理有关工作规划、计划并指导实施。

（二）贯彻住房制度改革政策，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。负责城镇住房保障工作，贯彻执行城镇住房保障政策。拟订全区住房保障发展规划和年度计划并指导实施。负责本地区棚户区改造建设工程的组织实施及管理；负责审核公租房申请资格，指导辖区内公租房申请工作，执行年度公租房补贴发放政策。

（三）贯彻和落实物业管理和房屋征收的规章制度。

（四）贯彻和落实国家工程建设相关标准及自治区相关地方标准。

（五）监督管理建筑市场，规范市场主体行为。规范和执行建筑市场、行业监管和建设活动的规章制度。监督建筑市场和建设活动。负责房屋建筑和市政工程招标投标的监督管理。

（六）按照监督管理权限，监督管理本行政区内已取得施工许可的房屋建筑及市政工程质量、安全生产责任。负责和指导工程竣工验收备案工作。参与工程重大质量，安全事故的调查处理。

（七）实施全区城市建设和管理工作。执行城市修补和生态修复的政策和制度。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护。按照市、区两级职责划分，负责城市道路、桥梁、路灯、园林绿化、广场、河道等市政设施的建设、维修、管护和监察工作。指导和管理城市规划区的绿化工作；监督供水、供电、供热等公用设施相关企业工作，配合有关部门协调城市规划、供水、排水、节水、公共交通、供暖、供电、市容和环卫等工作。

（八）落实国家关于建筑节能政策、规划政策；配合相关部门进行建设工程质量技术鉴定工作。

（九）管理区工程质量监督站（燃气办）、区住房保障办、区城建综合执法队；代管区园林所、区房屋征收管理办公室、区环城河道管理办公室；联系市中燃公司、富泰热力公司。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职责分工。与区市场监督管理局有关职责分工。区市场监督管理局负责天然气气瓶质量和使用安全的监督管理工作。区住房和城乡建设局作为本区燃气行政管理部门，负责本行

政区燃气管理工作。

5.属地监管单位：呼和浩特市回民区钢铁路街道办事处

中共回民区钢铁路街道工作委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；回民区钢铁路街道办事处依法在辖区内履行政府服务和管理职能。

（1）贯彻落实党的各项路线方针政策，执行区委和政府的决策、决定；研究制定辖区内经济和社会发展、民主法制建设、精神文明建设和生态文明建设等方面的措施并组织实施。负责辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（2）负责党组织建设、宣传、统战、民族宗教、群团等工作；负责人大和政协有关各方面的工作。加强党的建设，落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（3）负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作；综合协调公共卫生、文明城市和卫生城市创建等相关工作；协助开展市场监管、环境保护、安全生产、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。统筹协调辖区内的城市管理、人口管理、住宅小区管理和文明创建等社会管理工作。

（4）完善社会公共管理服务体系，协调辖区内机关企事业单位、社会组织及社区服务网点的关系，为居民和辖区内企事业单位提供政策法规规定的有关服务项目；负责辖区内审批服务工

作；协助做好退役军人和优抚对象服务保障工作。统筹落实辖区发展的重大决策，参与社区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施。编制、协调开展与居民生活密切相关的公共服务，协助相关部门宣传实施有关法律、法规、规章和政策。

（5）协助行业主管部门做好辖区内应急管理工作；负责辖区内信访维稳和社会治安综合治理工作，做好民事调解、法律服务工作，化解矛盾纠纷，维护居民的合法权益，维护社区平安。向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（6）负责社区建设和网格化工作，做好社会救助、社会保障、劳动就业、卫生健康、优抚帮扶、社会福利、残疾人保障和老龄等工作；协助做好民兵训练和公民服兵役、统计等工作。

（7）指导居民委员会工作。指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，组织、动员居民、各类单位和社会组织参与社区建设和治理。

（8）完成法律法规规定和区委、区政府交办的其他任务。

（二）事故发生单位安全管理情况

事故发生部位位于呼和浩特市回民区化工路与孔家营村交汇路北桃源水榭；事故现场管理混乱，事故发生时，事故施工现场内蒙古****建筑安装有限公司安全管理人员未在岗位，内蒙古***工程咨询监理有限责任公司监理人员未在岗位；施工作业人员（杜某某）安全教育培训不到位，未佩戴和使用劳动防护用品（安全帽）进行施工作业；内蒙古****建筑安装有限公司和内蒙

古***工程咨询监理有限责任公司安全管理机构形同虚设，未认真履行安全生产管理机构的职责；事故防范措施和相关法律法规标准贯彻执行不到位。

（三）事故发生经过

2023年9月12日上午大约8时左右，杜某某（死者）和其他三名工人在回民区西口子被马某某临时雇佣去桃源水榭进行铺设电缆。当日上午大约11时30分左右，电缆从事故发生楼栋32层电缆井铺放至一楼时，由于电缆下坠惯性将当时在32层电缆铺设工人杜某某拖倒受伤。

（四）事故现场情况

事故地点位于呼和浩特市回民区桃源水榭住宅楼32层楼道，事故现场堆砌有电缆线，事故未对建筑结构和周边环境造成破坏。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失1267807元。

伤亡人员情况:

姓名	性别	年龄	伤害程度	住址	身份证号
杜某某	男	63	死亡	乌兰察布市察哈尔右翼后旗土牧尔台镇	1**********1

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年9月14日晚21时47分接回民区公安分局治安大队通报，我局三名同志立即赶往内蒙古医科大学附属医院。

（二）事故现场应急处置情况

2023年9月12日大约11时30分左右杜某某在桃源水榭住宅楼32层铺设电缆时跌倒受伤，被现场工友立即开车送往内蒙古医科大学附属医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

2023年9月12日大约11时30分左右杜某某在桃源水榭住宅楼铺设电缆时跌倒受伤，在内蒙古医科大学附属医院救治，于2023年9月14日死亡，施工方已赔偿死者亲属壹佰贰拾陆万柒仟捌佰零柒（1267807）元，善后工作已完成。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

杜某某（死者）在桃源水榭二期二区3#楼32层铺设电缆施工过程中，违反操作规程，未佩戴和使用劳动防护用品（安全帽），导致在铺设电缆过程中跌倒造成事故发生。

（二）间接原因分析

1.内蒙古****建筑安装有限公司，作为该项目施工单位，对杜某某教育培训不够，未经培训，缺乏安全操作技术知识；对作业现场工作缺乏检查，未及时发现并制止杜某某在未佩戴安全帽的情况下进入施工现场作业。

2.内蒙古***工程咨询监理有限责任公司，作为该项目的监

理单位，对作业现场工作缺乏检查；未及时发现并制止杜某某在未佩戴安全帽的情况下进入施工现场作业。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.内蒙古****建筑安装有限公司，作为该项目施工单位，安全生产主体责任落实不到位，将水电暖项目发包给未取得资质的个人胡某某施工；未对从业人员（杜某某）进行安全生产教育和培训；未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品（安全帽）。对事故的发生负主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[①]、第二十八条第一款[②]、第四十一条第二款[③]、第四十五条[④]和第四十九条第一款[⑤]的规定。

2.内蒙古***工程咨询监理有限责任公司，作为该项目的监

[①]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[②]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[③]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[④]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[⑤]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

理单位，安全生产主体责任落实不到位，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未及时发现、制止和纠正杜某某在未佩戴安全帽的情况下违章作业。对事故的发生负主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[①]、第四十一条第二款[②]的规定。

（二）有关监管部门

回民区住房和城乡建设局，作为回民区建筑市场和建设活动的行业监管单位，未履行“三管三必须”原则，未进行有效监督，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款[③]的规定，对事故的发生负行业监管责任。建议向回民区区委、政府作出深刻书面检查。

（三）地方党委政府

呼和浩特市回民区钢铁路办事处，作为属地监管单位，对本辖区生产安全事故隐患排查不细致，未协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款[④]的规定。建议向回民区区委、政府做出深刻的书面

[①]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[②]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[③]《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款：安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

[④]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

检查。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.杜某某，男，群众，2023年9月12日进入桃源水榭32层施工。未佩戴和使用劳动防护用品（安全帽），进入施工区域的作业场所，违反安全生产规章制度和操作规程。对事故的发生负有直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[①]的规定，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其法律责任。

2.田某，男，群众，现任内蒙古****建筑安装有限公司桃源水榭住宅楼现场施工负责人，负责该工程项目管理工作，并负责处理该工程项目的一切事物，2020年7月3日任职。在桃源水榭住宅楼施工过程中未及时发现、制止和纠正杜某某（死者）在未佩戴安全帽的情况下，在作业场所违章作业；未对从业人员（杜某某）进行安全生产教育和培训；未组织制定并实施本单位安全教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患；未认真履行企业主要负责人的安全管理职责，对事故发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[②]、第（五）项[③]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）

[①]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[②]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[③]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

项[①]的规定，建议由应急管理局对其处以行政处罚。

3.牛某某，男，群众，内蒙古***工程咨询监理有限责任公司驻呼和浩特市回民区桃源水榭住宅楼工程项目总监理工程师，负责施工现场监理全面工作。2019年2月1任职。未及时发现、制止和纠正杜某某在未佩戴安全帽的情况下，在作业场所违章作业；未针对施工现场存在的生产安全事故隐患及时督促施工单位整改，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。未认真履行安全生产管理人员的职责，对事故的发生负有重要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[②]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[③]的规定，建议由区应急局对其处以行政处罚。

4.刘某某，男，群众，现任内蒙古***工程咨询监理有限责任公司驻呼和浩特市回民区桃源水榭住宅楼项目专业监理工程师，主管专职监理工作，2019年2月1日任职。未及时发现、制止和纠正杜某某在未佩戴安全帽的情况下，在作业场所违章作业；未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议；未针对施工现场存在的施工安

[①]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[②]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[③]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

全事故隐患，及时排查施工单位整改监督检查，未认真履行安全生产管理人员的职责，对事故的发生负有一定责任。其违法行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[①]和第（六）项[②]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[③]的规定，建议由区应急局对其处以行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.内蒙古****建筑安装有限公司，作为呼和浩特市回民区桃源水榭住宅楼工程的施工单位，安全生产主体责任落实不到位，将水电暖项目发包给未取得资质的个人胡志平施工；未对从业人员（杜某某）进行安全生产教育和培训；未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品（安全帽）。对事故的发生负主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[④]、第二十八条第一款[⑤]、第四十一条第二

[①]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[②]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[③]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[④]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[⑤]《中华人民共和国安全生产法》二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

款[①]、第四十五条[②]，第四十九条第一款[③]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[④]的规定，建议由区应急局对其处以行政处罚。

2.内蒙古***工程咨询监理有限责任公司，作为呼和浩特市回民区桃源水榭住宅楼工程的监理单位，安全生产主体责任落实不到位，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未及时发现、制止和纠正杜某某在未佩戴安全帽的情况下，进入施工现场违章作业。对事故的发生负主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[⑤]、第四十一条第二款[⑥]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[⑦]的规定，建议由区应急局对其处以行政处罚。

七、事故整改和防范措施

（一）深入开展安全生产大检查

[①]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[②]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[③]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[④]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[⑤]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[⑥]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[⑦]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

事故发生单位要深刻汲取事故教训，举一反三，立即开展安全生产大检查，对发现的隐患要立即整改，将在此次事故中暴露的问题对从业人员进行警示教育。根据本单位的生产经营特点，加大现场检查力度，实现风险早识别、早研判、早处置，发现隐患及时解决，将开展情况书面报区住建局。

行业监管部门呼市回民区住建局对辖区内建筑施工企业立即开展安全大检查，通报此次事故，举一反三，要督促企业全面开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制建设，要按照“三个必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）的原则，高度重视安全生产工作，要认真履行行业安全生产监督管理职责，督促企业有效落实主体责任，将开展情况报区安委办。

（二）落实企业安全生产主体责任

企业要切实落实安全生产主体责任，建立健全安全管理机构，完善并严格执行安全生产责任制和各项规章制度。要认真履行建设项目质量和安全监理，切实加强对项目部的监管工作，严格落实外包工程安全生产主体责任，对承包单位实施统一管理；同时在施工过程中，加强对各重点部位的监督检查，特别要加强工作过程中的巡查和排查，落实专人负责排查治理并切实做好整改，及时消除安全隐患。

要加强从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉掌握有关的安全生产规章制度和安全操

作规程。监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴、使用劳动防护用品。

（三）牢固树立安全责任意识

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，切实提高统筹发展和安全的能力，推动高质量发展和高水平安全良性互动，以新安全格局保障新发展格局，牢固树立安全发展理念、强化安全风险意识、强化安全生产整体责任落实，从建立健全并落实本单位全员安全责任制，完善安全生产规章制度和操作规程，加强现场操作管控等方面入手，层层压实责任，切实将整改措施落实到位。严格落实安全生产主体责任，深入开展隐患排查治理，有效防范化解重大安全生产风险，坚决防止发生重特大事故，维护人民群众生命财产安全和社会稳定。